

시정 및 경고·통보

1. 제 목 : [공공재정] 야간직원 가산금 지급 부적정

2. 관계기관 :

3. 내 용

가. 업무개요

은 야간에 요양보호사, 간호(조무)사 등 직원을 배치하여 장기요양시설 입소자가 안전하게 생활하며, 연속성 있는 장기요양급여 서비스를 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제60조(야간 직원배치 가산)에 따르면 노인요양시설의 야간직원배치 가산은 야간(22시부터 다음날 06시)에 요양보호사 또는 간호(조무)사 1명 이상이 근무한 경우, 가산점수(1명 이상 근무한 경우, 기관당 0.9점)를 부여하고, 이에 대한 가산금을 지급하며, 지급된 가산금은 야간에 근무한 종사자에게 지급하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에, 에서는 「야간직원배치 가산금 지급(안)」()을 수립하여 ‘야간직원 가산금’을 야간 근무 인력으로 신고한 직원에게 지급하도록 지급 근거를 마련하고, 요양원에 [표1]과 같이 표준 지급기준을 시행하였습니다.

[표1] 야간직원배치 가산금 표준 지급기준(복지운영-1225, 2019.08.14.)

(단위 : 금액/원)

구 분		내 용	
대 상		•야간근무인력으로 신고 된 간호(조무)사, 요양보호사	
주 기		•매월	
금액	원칙	•법정야간근로수당을 제외한 나머지 차액 근로자 추가 지급	
		야간직원배치 가산금 (① 인건비 의무지출 총액) - 야간근로수당 (근로기준법) → 근로자 배분 (② 추가지급 가산금)	

구 분		내 용
금액	산출 방법	① 인건비 의무지출 총액 계산 - 야간직원배치 가산금에서 사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 공제 ☞ 야간직원배치 가산금 총액 ÷ (1 + 공제율) * 공제율 : 기관부담 사회보험료율 + 퇴직적립율(8.33%) ※ 인건비 의무지출 총액(①) - 법정야간근로수당 총액 ≤ 0 일 경우 지급액 없음
		② 추가지급 가산금 총액 계산 - 인건비 의무지출 총액에서 법정야간근로수당을 제한 금액 ☞ 인건비 의무지출 총액(①) - 법정야간근로수당 총액* * 법정야간근로수당 총액 : 지급대상 야간근로자들의 월 야간근로수당 합계
		③ 근로자 배분 - 신고 된 월 야간근로시간을 기준으로 근로자 배분

따라서 []은 국민건강보험공단으로 지급받은 야간직원배치 가산금에 대하여 공단(복지운영부) 표준 지급기준을 준용하여 자체 지급 방안을 수립하고, 해당 직원에게 법정야간근로수당과 사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금을 공제한 후 남은 차액이 있는 경우, 추가 가산금으로 지급하여 전액 인건비로 집행되도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 야간직원 가산금 미지급에 관한 사항

[]은 [표2]와 같이 국민건강보험공단으로부터 '20년부터 '22년까지 지급받은 야간직원배치 가산금을 법정야간근로수당 등 정산 처리하지 아니하여 추가 배분되어야 할 가산금 34백만 원 상당이 아직까지 해당 야간직원에게 지급되지 아니한 사실이 있습니다.

[표 2] 대전보훈요양원 야간직원배치 가산금 정산 내역

(단위 : 금액/원)

구 분		2020년	2021년	2022년	합계
야간직원배치 가산금		214,490,190	231,442,900	240,322,190	686,255,280
정산	사회보험금 기관부담금 및 퇴직적립금	33,913,118	36,874,587	38,609,217	109,396,922
	법정 야간근로수당 (기지급금)	182,210,590	182,301,190	188,053,770	552,565,550
	추가 배분 되어야 할 가산금 (직원 미지급금)	8,403,300	12,267,360	13,667,130	34,337,790

※ 2019년, 2023년은 지급 완료

※ 월 단위 정산 시 인건비 의무지출 총액 - 법정야간근로수당 총액 ≤ 0 일 경우, 지급액 없음

한편, 임금 채권 소멸시효는 「근로기준법」 제49조(임금의 시효)에서 3년으로 정하고 있으나, 해당 가산금은 국민건강보험공단으로부터 지급된 공공재정이므로 직원에게 전액 지급되지 아니하고 목적과 다르게 사용된다면 「국가재정법」 제96조(금전 채권·채무의 소멸시효)에 따른 환수 및 「노인장기요양보험법」 제37조(장기요양기관 지정의 취소 등) 제1항제4조, 제37조의2(과징금의 부과 등)에 따른 영업정지, 과징금 등의 처분을 받을 수 있고, 근로자가 부당이득으로 기관에 소송을 제기 할 경우, 「민법」 제162조(채권, 재산권의 소멸시효) 제1항 및 제741조(부당이득의 내용)에 따른 지급명령(인정될 경우)을 받을 가능성이 있습니다.

아울러 이와 관련하여 근로자의 민원신고 사례도 확인되고 있는데('24.3월), 이에 대하여 [REDACTED]에서는 업무인계·인수 누락으로 해당 문제가 발생 되었다고 하였으며, 장기간 추가 가산금을 지급받지 못한 근로자와 부당이득금 소송 등 리스크를 고려할 때 추가 가산금은 신속히 지급되어야 합니다.

2) 야간직원 가산금 정산 기준에 관한 사항

[REDACTED]에서는 '23년 국민건강보험공단으로부터 지급받은 가산금을 월 단위로 정산하여야 함에도, 연 단위('23년 청구하여 지급된 야간직원배치 가산금 총액을 1년 동안의 직원별 야간 근무 시간을 합산하여 산정)로 일괄('24년 초) 정산한 후 남은 차액을 근로자에게 추가 가산금으로 지급하였으며,

이에 [REDACTED]에서는 연 단위로 합산하여 정산하였으나, 국민건강보험공단으로부터 지급받은 가산금을 본사 방침에 따라 법정야간근로수당 및 사회보험 기관부담금, 퇴직적립금을 공제한 후 남은 차액을 1년간 근로자별 야간근무 시간에 비례하여 추가 가산금으로 배분하였다고 하였습니다.

또한 [REDACTED]에서는 '23년 5월~6월에 지급받은 야간직원 가산금을 월 단위 근무 신고 내역을 기준으로 정산하여야 함에도 급여명세서 상의 법정야간근로수당 산정 기준(시간외수당 산정 근무 기간으로 적용 : '23.5월은 5.1.~5.16, '23.6월은 5.16~6.30)을 적용하여 정산하고, 남은 차액을 급여명세서 상의 야간근무직원에게 추가 가산금으로 지급한 사실이 있습니다.

이에 [REDACTED]에서는 '23.5월부터 요양보호직 급여일 변경(매월 7일→매월 25일)으로 인해 시간외·휴일 및 야간근무수당 산정 기준(매월 1일~말일까지→매월 16일~다음달 15일까지)이 변경되었다가, '23년 7월 급여부터 다시 기준(매월 1일~말일까지)대로 변경되었으며, 그 과정에서 한시적으로 '23년 5월~6월분만 급여 지급 기준으로 정산되었다고 하였으나,

※ (관련 근거) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

해당 가산금이 장기요양급여 청구 월에 신고 된 야간 근무 직원들에게 노동의 대가로 지급되는 가산금(당월 청구액에 가산점수가 반영되므로 시간당 가산금 매월 변동) 취지를 고려할 때, 지급 기준에 부합하도록 월 단위로 정산되어야 할 것이며,

다만, 업무 효율성을 고려할 때, 요양원 업무에 혼선이 없도록 '월 단위 정산 및 연 단위 지급' 등 세부 기준을 명확히 할 필요성이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
 - 관련, 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- [REDACTED]
 - 요양원 업무에 혼선이 없도록 야간직원 가산금 정산 기준을 검토하여 세부 기준을 보완하시기 바랍니다. (통보)
- [REDACTED]

- '23년 가산금 정산 관련, 법령에 부합하는지 여부를 검토하여 문제가 없도록
적정 조치하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자